

БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

Л.ЭНХБАЯР

**ХОВД АЙМАГТ 2026 ОНД ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН АН АМЬТАН АГНАХ ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН УДИРДАМЖ
Нэг. Ерөнхий зүйл**

1.1 Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.6, 8.1.23, Амьтны тухай хуулийн 29¹дүгээр зүйлд заасны дагуу дэнчин төлж бүртгүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдөд угалз, тэх тусгай зориулалтаар агнуулах зөвшөөрлийн дуудлага худалдааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад энэхүү удирдамжийг баримтална.

1.2 Тусгай зориулалтын агнуурын дуудлага худалдаа (цаашид “дуудлага худалдаа” гэх)-г Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж, ажлын хэсэг дуудлага худалдааны удирдамжийг боловсруулна.);

1.3 Ажлын хэсэгт аймгийн ЗДТГазар, Бүс орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Хууль эрхзүйн хэлтэс, Байгаль орчны газрын холбогдох төлөөлөл багтсан 9-ээс доошгүй гишүүнтэй байна (цаашид “ажлын хэсэг” гэх),

1.4 Монгол Улсын Засгийн газрын 2026 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Босго үнийн хэмжээ тогтоох тухай” 222 дугаар тогтоолд заасны дагуу тухайн амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээний 100 хувийг дуудлага худалдааны анхны үнийн санал гэж тооцно.

1.5 Монгол улсын Засгийн газрын 2026 оны 05 дугаар сарын 13-ний өдрийн “Тусгай зориулалтаар 2026 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай” 195 дугаар тогтоолоор батлагдсан тоо хэмжээнд багатаан дуудлага худалдааг зохион байгуулна.

Хоёр. Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг бүртгэх

2.1 **Цахим хуудас:** Дуудлага худалдааны албан ёсны цахим систем ANAV.MN веб сайтаар оролцогчийн бүртгэлийг хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материал:

- Хуулийн этгээдийн байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон нотариатаар батлуулсан итгэмжлэл, иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,

- Дэнчин төлсөн баримтын хуулбар
- Албан бичиг болон өргөдөл,
- Дэнчин төлсөн хугацаа, дэнчингийн мөнгөн дүн, оролцох төлөөлөл болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг батлах баримт бичиг зэргийг хянаж үзээд шаардлага хангаагүй бичиг баримтыг бүрдүүлэхийг дуудлага худалдаа эхлэхээс өмнө хүсэлт гаргагчдад мэдэгдэж баримт бичгийн болон бусад зөрчлийг арилгах боломж олгоно.

2.2 Дуудлага худалдаанд оролцогч нь дэнчингийн мөнгийг тогтоосон хугацаанд шилжүүлээгүй тохиолдолд бүртгэлээс хасаж, дуудлага худалдаанд оролцуулахгүй.

2.3. Ажлын хэсэг нь бүртгүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн материалын бүрдлийг хянаж, шаардлага хангасан иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд дуудлага худалдаанд оролцох эрх олгоно.

2.4. Дуудлага худалдаа зохион байгуулагч нь 2026 онд Ховд аймагт зохион байгуулах тусгай зориулалтын ан амьтан агнах тусгай зөвшөөрлийн дуудлага худалдааг зохион байгуулах ажлын удирдамжийг **ANAV.MN** веб цахим сайтад байршуулна.

2.5 Дуудлага худалдаанд оролцогчдын бүртгэл мэдээллийг бусдад мэдээлэхийг хориглоно.

Гурав. Дуудлага худалдаанд оролцогчийн эрх, үүрэг

3.1 Дуудлага худалдаанд оролцогч дараах эрх эдэлнэ:

3.1.1. Дуудлага худалдаатай холбоотой аливаа мэдээллийг үнэ төлбөргүй авах, танилцах эрхтэй

3.1.2 Дуудлага худалдаанд ялаагүй бол дэнчингээ буцаан авах эрхтэй.

3.2 Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах үүрэг хүлээнэ:

3.2.1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хугацаанд нь ирүүлэн, дэнчинг бүрэн төлж, бичиг баримтын бүрдлийг хангасан байх;

3.2.2. Дуудлага худалдааны дэг журмыг сахих, дуудлага худалдааны үнийг хэт хөөрөгдөлтөд хүргэх, өөрийн үнэ дээр санамсаргүй болон санаатайгаар 2-с дээш дарах, будилуулахгүй байх,

3.2.3. Дуудлага худалдааны ялагч нь дуудлага худалдаанд ялсан үнийг 24 цагийн дотор дуудлага худалдаа зохион байгуулагчийн холбогдох дансанд бүрэн төлсөн байх

3.2.4. Дуудлага худалдааны ялагч дуудлага худалдаа явагдсан өдрөөс хойш ажлын 10 хоногт багтаан гэрээ байгуулж, зөвшөөрлийн эрхийн бичгээ авна.

3.2.5. Дуудлага худалдааны ялагч дуудлага худалдаагаар худалдан авсан тусгай зориулалтын агнуурын хураамж, агнуурын нөөц ашигласны төлбөрийг гэрээнд тусгагдсаны дагуу төлнө.

3.2.6. Дуудлага худалдаагаар авсан ангаа агнасан, эс агнаснаас үл шалтгаалан төлбөр, хураамжийг тухайн сумын төсөвт 100% төвлөрүүлэх

Дөрөв. Дуудлага худалдааны дэнчин, дуудлага худалдааны үнэ, гэрчилгээний үнэ

4.1 Анхны болон хоёр дахь дуудлага худалдаанд оролцогч нь дуудлага худалдаа эхлэх босго үнийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний дэнчин болон дуудлага худалдааны үнэ, улсын тэмдэгтийн хураамж, гэрчилгээний үнийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох дансанд байршуулна.

4.2 Дуудлага худалдааны ялагчаас бусад оролцогчдын дэнчинг дуудлага худалдаа болсон өдрөөс хойш ажлын 14 хоногийн дотор аливаа шимтгэлгүйгээр буцаан олгоно.

4.3 Дуудлага худалдаанд оролцоход тавьсан дэнчинг дуудлага худалдааны үнийн гүйцэтгэлд оролцуулан тооцно.

4.4 Дуудлага худалдааны ялагч нь дуудлага худалдааны үнийг ажлын 24 цагт багтаан төлөөгүй бол агнуурын бүсийн амьтан агнах эрхийг дараагийн өндөр үнийн санал гаргасан этгээдэд санал тавина.

4.5 Ялагчаас үндэслэлгүй татгалзсан тохиолдолд дэнчингийн мөнгийг буцаан олгохгүй.

Тав. Дуудлага худалдаа зохион байгуулахад баримтлах зарчим

5.1 Дуудлага худалдааг зохион байгуулахад дараах зарчмыг баримтална.

5.1.1 Дуудлага худалдаанд оруулах агнуурын амьтныг тухайн агнуурын бүс нутгийн агнуурын менежментийн төлөвлөгөө, агнуурын нөөцийн үнэлгээнд үндэслэн заасан тухайн жилд агнуулах Засгийн газрын 2026 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 195 дугаар тогтоолоор батлагдсан тооноос хэтрүүлэхгүй байх ,

5.1.2 Үнийн саналаа ээлж дараалан тодорхой алхамтайгаар өсгөх;

5.1.3 Нээлттэй, ил тод байх;

5.1.4 Тэгш, шударга оролцоог хангасан байх;

5.1.5 Оролцогчид үнийн саналаас өөр зүйлийг дурдаж үймүүлэхгүй байх

Зургаа. Дуудлага худалдаанаас хасах

6.1 Цахим программд халдахыг завдвал тухайн оролцогчид эхний удаад сануулж, дараагийн удаад дуудлага худалдаанаас шууд хасна.

6.2 2026 оны дуудлага худалдаагаар ялагч болсон иргэн, аж ахуйн нэгж нь тухайн онд тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих гэрээг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/242 дугаар тушаалаар батлагдсан гурвалсан гэрээний 3.1, 5.1 дэх заалтууд, Хоёрлосон гэрээний 2.8, 4.1-д заасны дагуу гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, гэрээлсэн агнуурын бүс дээрээ ангаа хийгээгүй тохиолдолд 2026 оны дуудлага худалдаанд оролцох эрхийг хязгаарлана.

6.3 Дуудлага худалдаагаар ялагч болсон иргэн аж ахуйн нэгж нь тухайн агнуурын бүс нутгаас авсан ангаа авахаас татгалзсан, дараагийн оролцогчид өөрийн гаргасан үнийн саналаар тухайн анг авах саналыг тавихад татгалзсан тохиолдолд дараагийн дуудлага худалдаанаас 1 болон 2-р гарсан оролцогчдыг хамтад нь хасна.

Долоо. Дуудлага худалдааны хэлбэр

7.1. Дуудлага худалдааг тусгай программ ашиглан цахимаар нээлттэй, ил тод зохион байгуулна.

7.2. Цахим дуудлага худалдаа нь орон нутгийн 8 цагаас эхэлж, УГАЛЗ-15 минутаар 4 болон 3 толгойгоор, ТЭХ-15 минутаар 5 болон 4 толгойгоор тус тус багцлагдан дуудагдана.

7.3. Дуудлага худалдаанд ялагч болсон аж ахуйн нэгж, иргэн тусгай зориулалтын ан хийх сум, агнуурын бүсээ сонгохдоо дуудлага худалдааны үнийн дарааллын дагуу давуу эрх эдэлнэ.

Найм. Дуудлага худалдааны үнэ хаялцах доод, дээд хязгаар

8.1. Ажлын хэсэг дуудлага худалдааг зохион байгуулахдаа дараах жишиг үнийг баримтална.

	Амьтны зүйлийн нэр	Экологи эдийн засгийн үнэлгээ ЗГ-ын 2023 оны 260 дугаар тогтоол	Дэнчин	Босго үнэ	Өсгөх доод үнэ /10%/	Өсгөх дээд үнэ /50%/
1	Угалз	22.200,000	2.220,000	22.200,000	2,220,000	11.100,000
2	Тэх	5,300,000	530,000	5.300,000	530,000	2.650,000

8.1.1 Оролцогч иргэн, аж ахуйн нэгж нь угалзын үнийг дуудахдаа 3,000,000 /гурван сая/, 4,000,000/дөрвөн сая/ төгрөгийн үнийн саналуудаас аль нэгийг сонгож саналаа өгч оролцоно.

8.1.2 Оролцогч иргэн, аж ахуйн нэгж нь тэхийн үнийг дуудахдаа 600,000/зургаан зуун мянга/, 1,200,000/нэг сая хоёр зуун мөнгө/ төгрөгийн үнийн саналуудаас аль нэгийг сонгож саналаа өгч оролцоно.

8.1.3 Сүүлийн 3 минутад дуудах үнийг 8.1.1 болон 8.1.2 дахь заалтад туссан үнийн үржвэрээр өсгөж үнэ хаялцах боломжтой.

Ес. Дуудлага худалдааг дахин явуулах

9.1. Дараах тохиолдолд дуудлага худалдааг дахин явуулна:

9.1.1. Дуудлага худалдаанд 1 оролцогч ирсэн,

9.1.2 Дуудлага худалдаанд оролцогчид үнийн санал гаргаагүй,

9.1.3 Амьтны тухай хуулийн 29¹.12.3 энэ хуулийн 29¹.8-д заасан нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд дараагийн өндөр үнийн санал гаргасан этгээд татгалзсан тохиолдолд,

9.1.4 Хуульд заасан бусад тохиолдолд,

Арав. Дуудлага худалдааны ялагчтай гэрээ байгуулах, зөвшөөрөл олгох

10.1. Дуудлага худалдаагаар эцсийн үнэ нь босго үнэ дээр оролцогч аж ахуйн нэгжийн өндөр үнийн саналыг нэмсэн нийлбэр дүн байна.

10.2. Дуудлага худалдаа бүрэн дууссанаас хойш ажлын 2 хоногт багтаан хуульд заасан хугацаанд төлбөрөө төлсөн баримт, ажлын хэсгийн тэмдэглэлийг үндэслэн дуудлага худалдааны ялагчийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар баталгаажуулна.

10.3 Дуудлага худалдааны ялагч нь агнуурын бүс нутгийн менежмент хариуцагч бол Амьтны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 ба 22.6 дахь заалтыг баримтлан тусгай зөвшөөрлийг өөрийн менежмент хариуцдаг агнуурын бүс нутаг дээр бүртгүүлж аймгийн Байгаль орчны газартай гэрээ байгуулна.

10.4 Дуудлага худалдааны ялагч нь агнуурын бүс нутгийн менежмент хариуцагчаас өөр этгээд бол тухайн агнуурын бүсийн менежмент хариуцагч болон аймгийн Байгаль орчны газартай ан хийх гэрээ байгуулна.

10.5 Дуудлага худалдааны ялагч нь агнуурын бүс нутгийн менежмент хариуцагчгүй газраас ан авсан бол тухайн сумын Засаг даргын Тамгын газар болон аймгийн Байгаль орчны газартай гурвалсан гэрээ байгуулна.

10.6. Дуудлага худалдааны ялагч нь дараах бичиг баримтыг бүрдлийг үндэслэн ан агнах тусгай зөвшөөрлийн бичиг олгоно. Үүнд:

1. Албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлт

2. Энэхүү удирдамжийн 10.3, 10.4, 10.5-д заасан гэрээний хуулбар
3. Дуудлага худалдааны төлбөрийг бүрэн төлсөн баримт
4. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөрийн 50%-ийг төлсөн баримт
5. Агнуурын нөөц ашигласны хураамж 100% төлсөн баримт
6. Анчны паспортын хуулбар баримтуудыг
hovdduudlagahudaldaa@gmail.com хаягаар ирүүлж гэрчилгээг хүсэлт
ирүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор багтаан аймгийн Засаг
дарга олгоно.

Арван нэг. Дуудлага худалдааны орлогыг тайлагнах, зарцуулах

11.1. Дуудлага худалдааны орлогын 50 хувийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 5.3.1-д заасан Байгаль орчин, уур амьсгалын санд шилжүүлнэ.

11.2. Дуудлага худалдаанаас орсон орлогоос аймгийн ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, дуудлага худалдаа зохион байгуулах арга хэмжээний зардлыг шийдвэрлэнэ.

Арван хоёр. Маргаан шийдвэрлэх

12.1. Дуудлага худалдааны явцад үүссэн маргааныг дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг шийдвэрлэнэ.

12.2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага дуудлага худалдаатай холбогдсон гомдлыг ажлын 3 өдөрт багтаан дээд шатны байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.